

Technik: Jede AO-Frage mit Datum beantworten (Wochentag prüfen!), Norm mit Absatz/Satz/Nr. zitieren, bei Korrektur immer **Norm + Umfang + Frist** nennen. Punkte gibt es für die Subsumtion, nicht für das Ergebnis.

● 1 Bekanntgabe §§ 122, 122a, 124 AO

- VA wird erst mit Bekanntgabe **wirksam (§ 124 Abs. 1)** – ohne wirksame Bekanntgabe kein Fristlauf, keine Bestandskraft, keine Fristwahrung.
- Drei Rollen trennen: **Inhaltsadressat** (Steuerschuldner) · **Bekanntgabeadressat** (wem bekanntzugeben ist, z. B. Eltern, GF) · **Empfänger** (tatsächlich, z. B. StB).
- Post:** gilt am **4. Tag** nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben (**§ 122 Abs. 2 Nr. 1**, ab 2025; bis 2024: 3. Tag). Fällt der 4. Tag auf Sa/So/Feiertag → nächster Werktag (**§ 108 Abs. 3**, h. M./BFH).
- Früherer tatsächlicher Zugang ändert nichts; späterer/kein Zugang: **Zweifel → FA beweispflichtig** (§ 122 Abs. 2 a. E.).
- Elektronisch:** 4. Tag nach Bereitstellung zum Abruf (**§ 122a Abs. 4**).
- Ehegatten** (Zusammenveranlagung): eine Ausfertigung an gemeinsame Anschrift genügt (**§ 122 Abs. 7**).
- Bevollmächtigter:** Bekanntgabe an ihn „kann“ (§ 122 Abs. 1 S. 3); bei vorliegender Empfangsvollmacht **soll** (AEAO). Fehler → **Heilung** mit tatsächlichem Zugang beim Bevollmächtigten.
- Zustellung** (§ 122 Abs. 5 i. V. m. VwZG): PZU = Tag der Zustellung; Einschreiben = 4. Tag nach Aufgabe; Heilung § 8 VwZG.
- ⚠ Falscher Inhaltsadressat (z. B. Bescheid an verstorbenen Erblasser statt Erben)** = unheilbar → nichtig/unwirksam (§ 125).

Fristen, Zuschläge, Zinsen auf einen Blick

Frist	Dauer	Norm
Einspruch	1 Monat ab Bekanntgabe	§ 355 Abs. 1
ohne/fehlerhafte Belehrung	1 Jahr	§ 356 Abs. 2
Wiedereinsetzung	1 Monat ab Wegfall Hindernis; max. 1 Jahr	§ 110 Abs. 2, 3
Klage / Untätigkeitsklage	1 Monat / i. d. R. 6 Monate	§§ 47, 46 FGO
Festsetzungsfrist	4 J. · 5 J. leichtfertig · 10 J. Hinterziehung	§ 169 Abs. 2

● 2 Fristen § 108 AO i. V. m. §§ 187–193 BGB

- Beginn** (Ereignisfrist): Tag nach dem Ereignis (§ 187 Abs. 1 BGB).
- Ende:** Ablauf des Tages mit gleicher Zahl (§ 188 Abs. 2 BGB); fehlt er → Monatsletzter (§ 188 Abs. 3).
- Ende auf Sa/So/Feiertag → Ablauf nächster Werktag (**§ 108 Abs. 3**), gilt auch für Festsetzungsfrist.

MINIFALL 1 · BEKANNTGABE → EINSPRUCHSFRIST

Das FA gibt den ESt-Bescheid am **Mi, 05.03.2025** zur Post. A findet ihn am **Fr, 07.03.** im Briefkasten. Einspruch per ELSTER am **Do, 10.04.2025**. Fristgerecht?

Lösung → 4. Tag nach Aufgabe = So, 09.03. → § 108 Abs. 3: Bekanntgabe **Mo, 10.03.2025** (früherer Zugang am 07.03. unbeachtlich). Fristbeginn 11.03. (§ 187 Abs. 1 BGB), Ende **Do, 10.04.2025, 24:00 Uhr** (§ 355 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB). Einspruch am 10.04. → **fristgerecht**.

Frist	Dauer	Norm
Zahlungsverjährung	5 Jahre	§§ 228, 229
Steuererklärung	31.7. Folgejahr; beraten: Ende Feb. Zweitfolgejahr*	§ 149 Abs. 2, 3
Verspätungszuschlag	0,25 %/angef. Monat, mind. 25 €/Monat; zwingend nach 14 Mon.	§ 152
Zinsen § 233a	ab 15 Mon. nach KJ-Ende; 0,15 %/voller Monat	§ 238 Abs. 1a
Säumniszuschlag	1 %/angef. Monat; 3 Tage Schonfrist (Überweisung)	§ 240

* Übergangsfristen Art. 97 § 36 EGAO beachten.

● 3 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 110 AO

- Gesetzliche Frist **ohne Verschulden** versäumt (jede Fahrlässigkeit schadet); Verschulden des Vertreters wird zugerechnet (Abs. 1 S. 2).
- Antrag binnen **1 Monat** nach Wegfall des Hindernisses, Tatsachen glaubhaft machen (Abs. 2 S. 1, 2).
- Versäumte Handlung innerhalb der Antragsfrist **nachholen**; dann auch ohne Antrag möglich (Abs. 2 S. 3, 4).
- Ausschluss nach **1 Jahr** seit Fristende, außer höhere Gewalt (Abs. 3).

Fallgruppen Verschulden

- (+) kein Verschulden:** plötzliche Krankheit · Urlaub bis ca. 6 Wochen · unvorhersehbare Postlaufzeit-Überschreitung · Fehler sorgfältig überwachter Kanzleikraft
- (–) Verschulden:** fehlende Fristenkontrolle/Organisationsmangel · Rechtsirrtum des Beraters · Vertrauen auf ungeprüfte Software

● 4 Einspruch §§ 347 ff. AO · 9/11 Klausuren, teils 5–25 Punkte

A. Zulässigkeit (§ 358: von Amts wegen)

- 1 **Statthaft** – Abgabenangelegenheit, VA (§ 347 Abs. 1, 2); nicht in Fällen des § 348. Untätigkeitseinspruch § 347 Abs. 1 S. 2.
- 2 **Form** – schriftlich/elektronisch, Einlegender erkennbar (§ 357 Abs. 1); falsche Bezeichnung schadet nicht (S. 4). Einlegung beim erlassenden FA (§ 357 Abs. 2).
- 3 **Frist** – § 355, § 356, ggf. § 110.
- 4 **Beschwer** – § 350: Geltendmachung, in eigenen Rechten verletzt zu sein.
 - **Änderungsbescheid:** nur „soweit die Änderung reicht“ (§ 351 Abs. 1), es sei denn, die Korrekturorm erlaubt mehr.
 - **Folgebescheid:** Einwände gegen Grundlagenbescheid nur dort (§ 351 Abs. 2).
 - Steuer 0 €: i. d. R. keine Beschwerde.
- 5 **Befugnis** – PersG bei Feststellung: § 352 (vertretungsberechtigte Gesellschafter / Empfangsbevollmächtigter).
- 6 Kein **Verzicht**/keine **Rücknahme** (§§ 354, 362).

B. Begründetheit & Verfahren

- VA rechtswidrig und Einspruchsführer in Rechten verletzt → Abhilfe.
- **Gesamtaufrollung:** Sache in vollem Umfang erneut prüfen (§ 367 Abs. 2 S. 1).
- **Verböserung** nur nach Hinweis + Gelegenheit zur Äußerung (§ 367 Abs. 2 S. 2) → Rat: **Einspruch zurücknehmen** (§ 362) – dann nur noch Korrekturormen.
- Änderungsbescheid während des Verfahrens wird Gegenstand (§ 365 Abs. 3).
- **Ruhen** bei Musterverfahren (§ 363 Abs. 2 S. 2), **Präklusion** nach Fristsetzung (§ 364b), **Hinzuziehung** (§ 360), Teileinspruchsentscheidung (§ 367 Abs. 2a).
- **AdV** (§ 361 AO, § 69 FGO): ernstliche Zweifel oder unbillige Härte; Einspruch hemmt Vollziehung *nicht* (§ 361 Abs. 1).

MINIFALL 2 · WIEDEREINSETZUNG

Die Einspruchsfrist endet am 12.05. StB S (Einzelpraxis) wird am 12.05. morgens notoperiert, liegt bis 20.05. im Krankenhaus und legt am 26.05. Einspruch ein.

Lösung → Frist versäumt. Plötzliche Erkrankung am letzten Tag → **kein Verschulden** des Vertreters (§ 110 Abs. 1 S. 2). Hindernis entfällt 20.05.; Antrag + Nachholung am 26.05. innerhalb 1 Monat → Wiedereinsetzung (+); Einspruch gilt als fristgerecht.

● 5 Festsetzungsverjährung §§ 169–171 AO

- 1 **Dauer** (§ 169 Abs. 2): 4 J.; 5 J. bei leichtfertiger Verkürzung; 10 J. bei Hinterziehung (auch durch Dritte).
- 2 **Beginn** (§ 170 Abs. 1): Ablauf des KJ der Steuerentstehung. **Anlaufhemmung** (§ 170 Abs. 2 Nr. 1): bei Erklärungspflicht Ablauf des KJ der Abgabe, **spätestens** Ablauf des 3. KJ nach Entstehung. Antragsveranlagung (§ 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG): keine Anlaufhemmung. ErbSt/SchenSt: § 170 Abs. 5 (Kenntnis des Erwerbs / Tod des Schenkers).
- 3 **Ende:** Ablauf des letzten Jahres; **Wahrung**, wenn der Bescheid vor Ablauf den Bereich der FinBeh verlassen hat (§ 169 Abs. 1 S. 3) – Zugang danach schadet nicht.
- 4 **Ablaufhemmung** (§ 171) prüfen – nur wenn der Hemmungsgrund vor Fristablauf eintritt.

§ 171	Ablaufhemmung – Klausurklassiker
Abs. 2	§ 129-Fehler: nicht vor Ablauf 1 Jahr nach Bekanntgabe
Abs. 3	Antrag des Stpfl. vor Ablauf → bis zur Entscheidung
Abs. 3a	Einspruch/Klage → bis zur Unanfechtbarkeit (ganze Steuer)
● Abs. 4	Außenprüfung beginnt vor Ablauf (oder Verschiebung auf Antrag) → bis Bescheide unanfechtbar. Entfällt bei Unterbrechung > 6 Mon. aus FA-Gründen; Höchstgrenze 5 J. nach Ablauf des KJ der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung (neu, Übergang Art. 97 § 37 EGAO)
Abs. 5	Steuerfahndung
Abs. 7	Hinterziehung: nicht vor Strafverfolgungsverjährung
Abs. 10	Grundlagenbescheid: bis 2 J. nach dessen Bekanntgabe

MINIFALL 3 · FESTSETZUNGSFRIST + AUSSENPRÜFUNG

ESt 2020 (Pflichtveranlagung), Erklärung eingereicht am 15.06.2022, Bescheid 09/2022 ohne Vorbehalt. Prüfungsanordnung bekannt gegeben 10/2026, Prüfer beginnt am **Mo, 07.12.2026** mit ernsthaften Prüfungshandlungen; Bericht im März 2027.

Lösung → Entstehung mit Ablauf 2020 (§ 36 Abs. 1 EStG). Anlaufhemmung bis Ablauf 2022 (Abgabejahr; Höchstgrenze Ablauf 2023 nicht erreicht). Frist 4 J. → Ende **31.12.2026**. AP beginnt vor Ablauf → § 171 Abs. 4: Ablauf gehemmt, Änderung 2027 möglich (Norm: § 173 Abs. 1 Nr. 1, Änderungssperre § 173 Abs. 2 danach beachten).

Merke: Antwortsatz-Muster: „Der Bescheid kann nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO geändert werden, weil ... nachträglich bekannt ... Die Festsetzungsfrist endet mit Ablauf des 31.12.20XX (§§ 169 Abs. 2 Nr. 2, 170 Abs. 2 Nr. 1 AO) und ist daher noch nicht abgelaufen.“

● 6 Korrekturvorschriften – Normwahl mind. eine Korrektornorm in 9/11 Klausuren

Reihenfolge: (0) Einspruchsfrist offen? → Einspruch genügt · (1) § 164 · (2) § 165 · (3) § 129 · (4) § 173 · (5) § 175 · (6) § 174 · (7) § 172 · danach § 177 (Fehlersaldierung) · § 176 (Vertrauensschutz) · Festsetzungsfrist (§§ 169 ff.). Mehrere Normen anwendbar → alle nennen, die weitestreichende trägt.

Norm	Voraussetzungen	Umfang / Klausurhinweis
● § 164 Vorbehalt der Nachprüfung	Vorbehalt im Bescheid; Steueranmeldung steht gleich (§ 168). Entfällt mit Ablauf der Festsetzungsfrist (Abs. 4) oder Aufhebung (nach AP zwingend, Abs. 3 S. 3).	Jederzeit, in vollem Umfang , zugunsten und zuungunsten; Antrag des Stpfl. jederzeit (Abs. 2 S. 2). § 176 gilt.
● § 165 vorläufig	Ungewissheit über Tatsachen / anhängige Verfahren (BVerfG, EuGH, BFH); Umfang und Grund im Bescheid.	Nur „ soweit “ vorläufig; Ablaufhemmung § 171 Abs. 8.
§ 129 offenbare Unrichtigkeit	Mechanisches Versehen (Schreib-, Rechen-, Übertragungsfehler), auch übernommener offener Fehler des Stpfl.; nicht: Rechtsirrtum.	Innerhalb der Festsetzungsfrist; § 171 Abs. 2.
● § 173 Abs. 1 Nr. 1 neue Tatsache ↑	Tatsache/Beweismittel (nicht: Rechtsfolge) · nachträglich bekannt (nach abschließender Zeichnung; Wissen der zuständigen Dienststelle) · höhere Steuer. Grenze: Treu und Glauben, wenn FA Ermittlungspflicht verletzt und Stpfl. Mitwirkungspflicht erfüllt hat.	„Soweit“ die Tatsache reicht. Änderungssperre nach AP (§ 173 Abs. 2), außer Hinterziehung/Leichtfertigkeit.
● § 173 Abs. 1 Nr. 2 neue Tatsache ↓	Wie Nr. 1, führt zu niedrigerer Steuer + kein grobes Verschulden des Stpfl. (Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit; Vertreter wird zugerechnet). Ausdrückliche Frage im Formular übersehen = grob. S. 2: Verschulden unbeachtlich bei unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Nr.-1-Tatsache.	Rechtsirrtum (z. B. unbekannte Abzugsmöglichkeit) bei steuerlichem Laien i. d. R. nicht grob.
● § 175 Abs. 1	Nr. 1: Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10) erlassen/geändert → Anpassungspflicht . Nr. 2: rückwirkendes Ereignis (steuerliche Wirkung für die Vergangenheit, z. B. Kaufpreisausfall § 17, Rückgängigmachung).	Nr. 2: Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des KJ des Ereignisses (§ 175 Abs. 1 S. 2).
● § 174	Widerstrebende Festsetzung: Sachverhalt mehrfach (Abs. 1) / gar nicht (Abs. 3) berücksichtigt; Folgen für Dritte (Abs. 4, 5).	Frist 1 Jahr nach Aufhebung des fehlerhaften Bescheids (Abs. 1 S. 2, Abs. 4 S. 3).
● § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 2a	Zuungunsten: mit Zustimmung jederzeit; zugunsten: Antrag nur innerhalb der Einspruchsfrist („schlichter Änderungsantrag“). Nr. 2b–d: Unzuständigkeit, unlautere Mittel, sonstige gesetzliche Zulassung.	Häufige Negativabgrenzung (6/11): nach Ablauf der Einspruchsfrist trägt Nr. 2a zugunsten nicht.
● § 177 Mitberichtigung	Materielle Fehler (nicht selbständig korrigierbar) werden innerhalb des Änderungsrahmens saldiert. Obergrenze = alte Steuer + Erhöhungen aus Korrektornormen; Untergrenze = alte Steuer – Minderungen.	Keine eigene Korrekturbefugnis.

MINIFALL 4 · § 173 + § 177

Est bestandskräftig 10.000 €. Kontrollmitteilung zeigt nicht erklärte Mieteinnahmen (Steuer +3.000 €). Zugleich fällt auf, dass das FA Fahrtkosten rechtsfehlerhaft gekürzt hat (Steuer –1.200 €).

Lösung → § 173 Abs. 1 Nr. 1 (+), Rahmen 10.000–13.000 €. Rechtsfehler = kein § 173 (keine Tatsache), aber **§ 177**: saldieren → neue Steuer **11.800 €**. Wäre der Rechtsfehler 4.000 € wert: Untergrenze → Steuer bleibt 10.000 €.

MINIFALL 5 · § 173 ABS. 1 NR. 2

B vergisst Spenden (Steuerwirkung –400 €), obwohl die Anlage ausdrücklich danach fragt. Nach Bestandskraft legt er Belege vor. Variante: FA erfährt gleichzeitig von verschwiegenen Mieteinnahmen (Steuer +900 €).

Lösung → Neue Tatsache, aber **grobes Verschulden** (ausdrückliche Formularfrage) → keine Änderung zugunsten. Variante: Zusammenhang mit Nr.-1-Tatsache? Spenden ≠ Mieten → **nein** (§ 173 Abs. 1 S. 2 –); aber über **§ 177** werden die 400 € im Rahmen der Erhöhung mitberichtigt → Steuer +500 €.

● 7 Exoten in drei Zeilen

Haftung (§§ 69, 34, 191, 219): GF haftet bei grob fahrlässiger/vorsätzlicher Pflichtverletzung, Kausalität; Grundsatz anteiliger Tilgung (nicht bei LSt). Haftungsbescheid = Ermessen (begründen!); Zahlungsaufforderung erst nach erfolgloser Vollstreckung beim Schuldner (§ 219, Ausn. LSt/Hinterziehung).

Selbstanzeige (§ 371): alle unverjährten Taten einer Steuerart, mind. 10 KJ (Vollständigkeit); Sperrgründe Abs. 2 (Prüfungsanordnung bekannt gegeben, Prüfer erschienen, Tatentdeckung, > 25.000 € je Tat → § 398a); Nachzahlung in angemessener Frist (Abs. 3).

Sonst.: Schätzung § 162 · verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 (gebührenpflichtig) · Hinterziehungszinsen § 235 · Vollstreckung §§ 249 ff. (2022: 5 Punkte) · Erlass § 227 / Stundung § 222.



Technik: Erst Skizze (Beteiligte, Warenweg ≠ Rechnungsweg, Zeitachse). Jeden Umsatz einzeln prüfen (Trennungsgrundsatz). **Ausgangsseite vor Eingangsseite** – § 15 hängt von der Verwendung ab.

● 1 Steuerbarkeit § 1 Abs. 1 UStG

- **Nr. 1** Lieferung/sonstige Leistung: Unternehmer · im Inland · gegen Entgelt · im Rahmen seines Unternehmens.
- **Nr. 4** Einfuhr (EUST) · **Nr. 5** innergemeinschaftlicher Erwerb.
- **Gleichgestellt:** unentgeltliche Wertabgaben § 3 Abs. 1b (Entnahme – nur wenn VSt-Abzug bestand) und § 3 Abs. 9a (private Nutzung; Gebäude nicht, wegen § 15 Abs. 1b).
- **Nicht steuerbar:** Geschäftsveräußerung im Ganzen (§ 1 Abs. 1a), Innenumsätze (Unternehmenseinheit § 2 Abs. 1 S. 2, Organschaft § 2 Abs. 2 Nr. 2), echter Schadensersatz, echter Zuschuss.

Unternehmer § 2

Selbständig + nachhaltig + Einnahmeerzielungsabsicht (Gewinnabsicht nicht nötig). Beginnt mit ernsthaften **Vorbereitungshandlungen** → VSt-Abzug schon vor dem ersten Umsatz.

Lieferung oder sonstige Leistung?

- Lieferung = Verschaffung der Verfügungsmacht (§ 3 Abs. 1); **Werklieferung** = Hauptstoff vom Unternehmer (§ 3 Abs. 4) → Lieferung.
- Sonstige Leistung = alles andere (§ 3 Abs. 9). Nebenleistung teilt Schicksal der Hauptleistung.

● 2 Leistungsort – die Weiche

Umsatz	Ort	Norm
Bewegte Lieferung	Beginn der Beförderung bzw. Versendung	§ 3 Abs. 6 S. 1
Ruhende Lieferung, Werklieferung mit Einbau	wo Verfügungsmacht verschafft wird	§ 3 Abs. 7 S. 1
Fernverkauf B2C in andere EU-Staaten	Ende der Beförderung (EU-weite Schwelle 10.000 €)	§ 3c Abs. 1, 4
Innergemeinschaftlicher Erwerb	Ende der Beförderung	§ 3d S. 1
Sonstige Leistung B2B	Sitz des Empfängers	§ 3a Abs. 2
Sonstige Leistung B2C	Sitz des Leistenden	§ 3a Abs. 1
Grundstücksleistung (Vermietung, Makler, Architekt)	Lage des Grundstücks	§ 3a Abs. 3 Nr. 1
Kurzfristige Vermietung Beförderungsmittel (≤ 30 Tage)	Übergabeort	§ 3a Abs. 3 Nr. 2
Restaurationsleistung	Tätigkeitsort	§ 3a Abs. 3 Nr. 3b
Vermittlung B2C	Ort des vermittelten Umsatzes	§ 3a Abs. 3 Nr. 4
Katalogleistungen an Nichtunternehmer im Drittland	Wohnsitz Empfänger	§ 3a Abs. 4
Elektronische Leistungen, Telekom B2C	Wohnsitz Empfänger (Schwelle 10.000 €)	§ 3a Abs. 5
Personenbeförderung	Strecke (Aufteilung)	§ 3b Abs. 1

B2B-Ort (§ 3a Abs. 2) ist Grundregel für alle sonstigen Leistungen an Unternehmer – Sonderregeln (Grundstück, Beförderungsmittel, Restaurant, Veranstaltung) gehen vor.

● 3 Steuerbefreiung → BMG → Satz → Entstehung

§ 4 – Klausurrelevant: Nr. 1a/§ 6 Ausfuhr · **Nr. 1b/§ 6a i.g. Lieferung** · Nr. 8 Finanzumsätze · **Nr. 9a Grundstücksumsätze (GrEStG)** · **Nr. 12a Vermietung** (nicht: Hotel – 7 %, Stellplätze, Betriebsvorrichtungen) · Nr. 14 Heilbehandlung. Option nach § 9 nur bei Nr. 8, 9a, 12 u. a.

BMG § 10: Entgelt = alles, was der Empfänger aufwendet, **ohne USt** (Brutto ÷ 1,19). Wertabgaben: Einkaufspreis/Selbstkosten (Abs. 4 Nr. 1), Ausgaben (Nr. 2). **Mindest-BMG** bei nahestehenden Personen (Abs. 5). Entgeltminderung: § 17. **Satz § 12:** 19 % / 7 % (Anlage 2, Beherbergung Abs. 2 Nr. 11).

Entstehung § 13: Soll: Ablauf des VAZ der Leistung (Abs. 1 Nr. 1a S. 1); **Anzahlung:** Ablauf VAZ der Vereinnahmung (S. 4). Ist: § 20 (≤ 800.000 €). i.g. Erwerb: Rechnung, spätestens Ablauf Folgemonat (Nr. 6). **Schuldner:** Leistender § 13a Abs. 1 Nr. 1; Erwerber Nr. 2; Rechnungsaussteller bei § 14c Abs. 2: Nr. 4.

MINIFALL 1 · ORT DER SONSTIGEN LEISTUNG

StB S (München) berät a) die F-SARL (Paris), b) den Privatmann P (Paris), c) den Privatmann Q (Zürich). Architekt A (Köln) plant d) ein Ferienhaus in Salzburg.

Lösung → a) B2B → Paris (§ 3a Abs. 2), in DE nicht steuerbar; Rechnung mit Reverse-Charge-Hinweis (§ 14a Abs. 1), ZM. b) B2C → München (§ 3a Abs. 1), 19 %. c) Katalogleistung an Drittland-Privatperson → Zürich (§ 3a Abs. 4 S. 2 Nr. 3), nicht steuerbar. d) Grundstücksleistung → Salzburg (§ 3a Abs. 3 Nr. 1), nicht steuerbar.

⚠ **Typische Punkteverluste:** Bruttobeträge nicht ÷ 1,19 · Anzahlungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1a S. 4) übersehen · Ort B2B vs. B2C verwechselt · § 13b bei optierter Grundstückslieferung vergessen · VSt aus falsch ausgewiesener Steuer gezogen · § 15a-Bagatellgrenzen nicht geprüft · VAZ (Monat/Quartal) nicht genannt.

● 4 Innergemeinschaftlicher Erwerb § 1a, § 3d · 11/11

- 1 Gegenstand gelangt aus anderem EU-Staat ins Inland.
- 2 Erwerber: Unternehmer für sein Unternehmen oder juristische Person.
- 3 Lieferer: Unternehmer, gegen Entgelt, nicht Kleinunternehmer.
- 4 Ort: Ende der Beförderung (§ 3d S. 1); Verwendung abweichender USt-IdNr → **zusätzlich** dort (S. 2).
- 5 Schuldner Erwerber (§ 13a Abs. 1 Nr. 2), Entstehung § 13 Abs. 1 Nr. 6, VSt § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3.

Halbunternehmer (§ 1a Abs. 3: Arzt, Kleinunternehmer, Pauschallandwirt, jPdöR): nur steuerbar über **Erwerbsschwelle 12.500 €** oder bei Option. **Verbringen** eigener Ware (§ 1a Abs. 2, § 3 Abs. 1a) = fiktiver Erwerb/fiktive Lieferung. **Neufahrzeuge**: § 1b – auch Privatpersonen.

● Spiegelbild: i.g. Lieferung § 4 Nr. 1b, § 6a · 5/11

Ware gelangt in anderen EU-Staat · Abnehmer Unternehmer · Erwerb dort steuerbar · Abnehmer verwendet **gültige USt-IdNr eines anderen Mitgliedstaats** (§ 6a Abs. 1 S. 1 Nr. 4, materiell!) · **ZM** ordnungsgemäß (§ 4 Nr. 1b Hs. 2). Nachweis: Gelangensbestätigung (§ 17b UStDV). VSt bleibt erhalten (§ 15 Abs. 3 Nr. 1a).

MINIFALL 2 · I.G. ERWERB

Schreiner D (Regelbesteuerer, Leipzig) kauft bei F (Lyon) eine Maschine für 50.000 €; F versendet nach Leipzig, Rechnung 20.06. ohne USt. Variante: Käufer ist Zahnarzt Z (nur § 4 Nr. 14-Umsätze).

Lösung → FR: steuerfreie i.g. Lieferung. DE: i.g. Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5, § 1a Abs. 1), Ort Leipzig (§ 3d S. 1), BMG 50.000 € → **9.500 €**, Schuldner D (§ 13a Abs. 1 Nr. 2), Entstehung 20.06. (§ 13 Abs. 1 Nr. 6); VSt 9.500 € (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3) → Nullsumme. Variante: Z ist Halbunternehmer, Erwerbsschwelle 12.500 € überschritten → Erwerb steuerbar, VSt **ausgeschlossen** (§ 15 Abs. 2 Nr. 1) → echte Belastung.

● 5 Reihengeschäft § 3 Abs. 6a, 7 · 8/11

Mehrere Unternehmer, ein Gegenstand, **eine** Warenbewegung unmittelbar vom ersten zum letzten. Nur **eine bewegte** Lieferung (Ort § 3 Abs. 6, ggf. steuerfrei § 6a/§ 6), alle anderen ruhend.

Wer transportiert?	Bewegte Lieferung
Erster Lieferer	seine Lieferung (S. 2)
Letzter Abnehmer	Lieferung an ihn (S. 3)
Zwischenhändler	Lieferung an ihn (S. 4) – es sei denn , er verwendet die USt-IdNr des Abgangsstaats → seine Lieferung (S. 5)

Ruhende Lieferung **vor** der bewegten → Abgangsort; **nach** der bewegten → Ankunftsort (§ 3 Abs. 7 S. 2). Dreiecksgeschäft (§ 25b) = Exot: Vereinfachung, letzter Abnehmer schuldet.

MINIFALL 3 · REIHENGESCHÄFT

A (Köln) → B (Hamburg) → C (Wien). B holt die Ware in Köln ab und bringt sie nach Wien; B tritt mit seiner **deutschen** USt-IdNr auf, C mit österreichischer.

Lösung → Transport durch Zwischenhändler mit IdNr des Abgangsstaats → bewegt ist **B** → **C**: Ort Köln (§ 3 Abs. 6 S. 1), steuerbar, steuerfrei als i.g. Lieferung (§ 4 Nr. 1b, § 6a); C erwirbt i.g. in AT. **A** → **B** ruhend vor der bewegten: Ort Köln (§ 3 Abs. 7 S. 2 Nr. 1) → steuerpflichtig 19 %, B hat VSt. Verwendet B eine nicht-deutsche IdNr: A → B bewegt und steuerfrei, B → C ruhend in AT.

● 6 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers § 13b · 10/11

Fall	Norm	Entstehung
Sonst. Leistung B2B eines EU-Unternehmers (§ 3a Abs. 2)	Abs. 1	Ablauf VAZ der Ausführung
Werklieferungen + übrige sonst. Leistungen ausländischer Unternehmer	Abs. 2 Nr. 1	Rechnung, spätestens Ablauf des Folgemonats (Abs. 2)
Sicherungsübereignete Gegenstände	Abs. 2 Nr. 2	
Grundstücksumsätze (GrEStG, bei Option)	Abs. 2 Nr. 3	
Bauleistungen an Bauleistende (nachhaltig, ≥ 10 % Weltumsatz, USt 1 TG)	Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 S. 2	
Gebäudereinigung, Schrott, Gold, Mobilfunk/IC (≥ 5.000 €)	Abs. 2 Nr. 7–11	

- **Empfänger** muss Unternehmer oder jur. Person sein (Abs. 5 S. 1) – gilt **auch** für Bezüge in den Privatbereich (Abs. 5) und für Kleinunternehmer (Abs. 8).
- Rechnung **netto** mit Hinweis „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ (§ 14a Abs. 5).
- VSt beim Empfänger: § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 – **ohne** Rechnungsvoraussetzung.

MINIFALL 4 · WERKLIEFERUNG AUS POLEN

Bauunternehmer D (Berlin) beauftragt P (Breslau), in ein Gebäude in Berlin eine Heizungsanlage einzubauen (Material von P), 40.000 €. Abnahme 15.03.

Lösung → Werklieferung (§ 3 Abs. 4), ruhend → Ort Berlin (§ 3 Abs. 7 S. 1), steuerbar/-pflichtig. P im Ausland ansässig → **D schuldet** 7.600 € (§ 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 S. 1), Entstehung mit Rechnung, spätestens 30.04.; VSt 7.600 € (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4) → Nullsumme. Wäre der Auftraggeber Privatperson: kein § 13b, P muss sich in DE registrieren.

- **Geschäftsveräußerung im Ganzen** § 1 Abs. 1a · 7/11 — Unternehmen oder gesondert geführter Betrieb wird im Ganzen (entgeltlich/unentgeltlich/Einbringung) an einen Unternehmer **für dessen Unternehmen** übertragen, der es **fortführt**. Klassiker: **vermietetes Grundstück** mit Eintritt in Mietverträge = GiG. Folge: **nicht steuerbar**, keine Option, kein § 13b; Erwerber tritt an die Stelle des Veräußerers und **führt den § 15a-Zeitraum fort** (§ 1 Abs. 1a S. 3, § 15a Abs. 10). Fehlerhaft ausgewiesene USt → § 14c Abs. 1.

Immobilienkette: Vermietung/Verkauf → § 4 Nr. 12 / 9a → Option § 9 → VSt § 15 → Nutzungsänderung → § 15a →
ggf. GiG → ggf. § 13b

● 7 Vorsteuerabzug § 15

- 1 Leistung eines **anderen Unternehmers**, gesetzlich geschuldete Steuer (sonst § 14c – kein Abzug).
- 2 **Für das Unternehmen**: Zuordnung; Mindestnutzung 10 % (§ 15 Abs. 1 S. 2). Gemischt genutzter Gegenstand: Zuordnungswahlrecht, Dokumentation bis 31.7. Folgejahr.
- 3 **Ordnungsgemäße Rechnung** (§ 14 Abs. 4; Kleinbetrag ≤ 250 € § 33 UStDV; E-Rechnung im B2B seit 2025 empfangen können).
- 4 **Kein Ausschluss**: Abs. 1a (nicht abziehbare BA § 4 Abs. 5 EStG, z. B. Geschenke > 50 €) · Abs. 1b (privat genutzter Gebäudeteil) · **Abs. 2 Nr. 1** (steuerfreie Ausgangsumsätze) · Rückausnahme Abs. 3 (Ausfuhr, i.g. Lieferung).
- 5 **Aufteilung** (Abs. 4): wirtschaftliche Zurechnung; Gebäude: **Flächenschlüssel** vorrangig, Umsatzschlüssel nur, wenn kein präziserer Schlüssel möglich.
- 6 Zeitpunkt: Leistung bezogen + Rechnung liegt vor; Anzahlung: bei Zahlung.

● 8 Vermietung & Option § 4 Nr. 12a, § 9 · 8/11 bzw. 9/11

- Option nur bei Umsätzen **an Unternehmer für dessen Unternehmen** (§ 9 Abs. 1).
- Grundstücke: nur soweit der Mieter **ausschließlich vorsteuerunschädliche** Umsätze ausführt (§ 9 Abs. 2; Bagatelle 5 %, A 9.2 Abs. 3 UStAE). Arzt, Bank, Versicherung, Wohnung → **keine** Option.
- Teiloption je abgrenzbaren Gebäudeteil möglich.
- Grundstückslieferung (§ 4 Nr. 9a): Option nur im **notariellen Vertrag** (§ 9 Abs. 3) → § 13b Abs. 2 Nr. 3, Erwerber schuldet.

MINIFALL 5 · GEMISCHT GENUTZTES GEBÄUDE

U errichtet ein Gebäude (VSt aus HK 200.000 €), insgesamt dem Unternehmen zugeordnet: EG 200 m² an eine Bank, 1. OG 200 m² an einen Rechtsanwalt (Option erklärt), 2. OG 100 m² eigene Wohnung.

Lösung → EG: § 4 Nr. 12a, Option ausgeschlossen (Bank: § 4 Nr. 8, § 9 Abs. 2) → kein VSt. 1. OG: Option (+) → steuerpflichtig. 2. OG: § 15 Abs. 1b → kein VSt (keine Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a). Flächenschlüssel 200/500 = 40 % → **VSt 80.000 €**. Die Zuordnung sichert spätere Berichtigung zugunsten (§ 15a Abs. 6a).

Rechnung & § 14c: zu hoch ausgewiesene USt (Abs. 1) → Mehrbetrag geschuldet, Berichtigung ex nunc (§ 17 Abs. 1). Ausweis ohne Berechtigung (Abs. 2: Nichtunternehmer, Kleinunternehmer, Scheinrechnung, GiG mit USt) → Aussteller schuldet; Berichtigung erst nach Beseitigung der Gefährdung. Empfänger: **nie** VSt aus § 14c-Beträgen.

● 9 Vorsteuerberichtigung § 15a · 10/11

- 1 Wirtschaftsgut/Leistung mit VSt, **Verwendungsänderung** ggü. dem Erstjahr (auch: Veräußerung, Entnahme, § 15a Abs. 8).
- 2 **Berichtigungszeitraum**: 5 J., **Grundstücke 10 J.**, ab erstmaliger Verwendung; monatsgenau (§ 45 UStDV: bis 15. → Monat zählt nicht).
- 3 Betrag: **VSt gesamt ÷ Monate × betroffene Monate × Änderung in %-Punkten**.
- 4 Bagatellen § 44 UStDV: VSt ≤ 1.000 € → keine Berichtigung; Änderung < 10 %-Punkte **und** ≤ 1.000 € → keine; ≤ 6.000 €/Jahr → erst in der Jahreserklärung.
- 5 Veräußerung: Rest des Zeitraums **sofort** im VAZ der Veräußerung (Abs. 8, 9). GiG: Erwerber führt fort (Abs. 10).

MINIFALL 6 · BÜROGEBÄUDE, MIETERWECHSEL

V errichtet ein Bürogebäude, erstmalige Verwendung 01.01.2023, VSt aus HK 300.000 € (voll abgezogen). Bis 31.12.2024 an StB vermietet (Option § 9), ab 01.01.2025 an einen Arzt.

Lösung → Arzt hat steuerfreie Umsätze (§ 4 Nr. 14) → Option ausgeschlossen (§ 9 Abs. 2) → Vermietung steuerfrei (§ 4 Nr. 12a), Änderung 100 %-Punkte. Zeitraum 01/2023–12/2032 = 120 Monate; 300.000 ÷ 120 = 2.500 €/Monat → **2025: –30.000 €** (> 6.000 € → bereits in den Voranmeldungen). **Variante**: V verkauft 07/2027 an E, der die Vermietung fortführt → GiG, nicht steuerbar; E übernimmt den Berichtigungszeitraum (§ 15a Abs. 10).

MINIFALL 7 · UNENTGELTLICHE WERTABGABE

U entnimmt ein betriebliches Notebook (2024 mit VSt gekauft, Wiederbeschaffungspreis jetzt 500 € netto) für sein Kind. Zudem nutzt er den betrieblichen Pkw zu 30 % privat.

Lösung → Notebook: § 3 Abs. 1b S. 1 Nr. 1 (VSt-Abzug bestand), BMG Einkaufspreis im Entnahmzeitpunkt (§ 10 Abs. 4 S. 1 Nr. 1) → **USt 95 €**. Pkw: § 3 Abs. 9a Nr. 1, BMG = vorsteuerbelastete Ausgaben × 30 % (§ 10 Abs. 4 S. 1 Nr. 2); bei 1 %-Methode: 1 %-Wert abzgl. 20 % Pauschalabschlag (A 15.23 UStAE).

● 10 Gefährliche Exoten selten, aber bis 15 P.

Kleinunternehmer § 19 (ab 2025): Vorjahresumsatz ≤ **25.000 €** und laufendes Jahr ≤ **100.000 €** (beim Überschreiten **sofort** Regelbesteuerung ab diesem Umsatz). Umsätze **steuerfrei**, kein VSt-Abzug; Verzicht bindet 5 J.; § 13b und i.g. Erwerb (Schwelle) bleiben.

MINIFALL 8 · DIFFERENZBESTEUERUNG § 25A

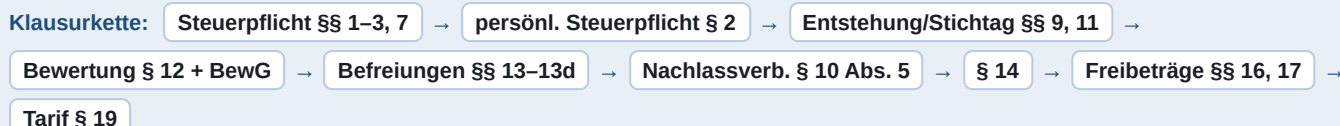
Gebrauchtwagenhändler G kauft einen Pkw von Privatmann für 10.000 € und verkauft ihn für 13.570 €.

Lösung → Wiederverkäufer, Erwerb ohne USt → § 25a. BMG = Differenz 3.570 € ÷ 1,19 = 3.000 €; **USt 570 €**. Kein gesonderter Steuerausweis (§ 14a Abs. 6), keine steuerfreie i.g. Lieferung (§ 25a Abs. 7).

ErbSt kompakt – Erbschaft-/Schenkungsteuer & BewG

StB-Examen Tag 1 · Teil ErbSt/BewG · Betriebsvermögen in 11/11 Klausuren (7–24 Punkte), Grundgerüst „nahezu stereotyp“

● fast jährlich ● regelmäßig ● Exot



Technik: Je Erwerber eine eigene Berechnung (Erbengemeinschaft: Aufteilung nach Erbquote, § 39 AO). Werte immer mit Bewertungsnorm. Die Grundstruktur bringt sichere Punkte – Zeit für die Bewertung von Betriebsvermögen reservieren.

● 1 Berechnungsschema § 10 ErbStG

Steuerwert des Vermögensanfalls (§ 12 ErbStG i. V. m. BewG)

– sachliche Befreiungen (§ 13: Hausrat, Familienheim ...)

– Verschonung Betriebsvermögen (§§ 13a, 13b, 13c)

– 10 % für vermietete Wohnimmobilien (§ 13d)

– Nachlassverbindlichkeiten (§ 10 Abs. 5; Kürzung § 10 Abs. 6)

= **Bereicherung (§ 10 Abs. 1 S. 1, 2)**

+ Vorerwerbe der letzten 10 Jahre (§ 14)

– persönlicher Freibetrag (§ 16), Versorgungsfreibetrag (§ 17)

= **steuerpflichtiger Erwerb, abgerundet auf volle 100 € (§ 10 Abs. 1 S. 6)**

× Steuersatz (§§ 15, 19) · Härteausgleich (§ 19 Abs. 3) · § 19a

– Steuer auf Vorerwerbe (§ 14 Abs. 1 S. 2, 3) · ausl. Steuer (§ 21)

● 2 Steuerpflicht & Stichtag

- **Steuerbar** (§ 1): Erwerb von Todes wegen (§ 3: Erbanfall, Vermächtnis, **geltend gemachter** Pflichtteil, Schenkung auf den Todesfall, **Vertrag zugunsten Dritter**, z. B. Lebensversicherung) · Schenkung (§ 7: objektive Bereicherung + Wille zur Unentgeltlichkeit; gemischte Schenkung/Auflage: Steuerwert – Gegenleistung).
- **Unbeschränkt** (§ 2 Abs. 1 Nr. 1): Erblasser/Schenker **oder** Erwerber Inländer (Wohnsitz/gew. Aufenthalt; dt. Staatsangehörige < 5 J. im Ausland) → **Weltvermögen**. Sonst **beschränkt** (Nr. 3): nur Inlandsvermögen (§ 121 BewG).
- **Entstehung** (§ 9): Tod; Pflichtteil: Geltendmachung; Schenkung: Ausführung (Grundstück: Auflassung + Eintragungsbewilligung). **Bewertungsstichtag** = Entstehung (§ 11).
- **Schuldner** (§ 20): Erwerber; bei Schenkung auch Schenker (Gesamtschuldner). Anzeige 3 Monate (§ 30).
- **Zugewinn** (§ 5): fiktive Ausgleichsforderung steuerfrei (Abs. 1); güterrechtlicher Ausgleich nicht steuerbar (Abs. 2).

● 3 Steuerklassen & Freibeträge §§ 15–17

Erwerber	StKI	FB § 16
Ehegatte / eingetragener Lebenspartner	I	500.000
Kinder, Stiefkinder; Kinder verstorbener Kinder	I	400.000
Enkel (Eltern leben)	I	200.000
Eltern/Großeltern von Todes wegen , Urenkel	I	100.000
Eltern bei Schenkung, Geschwister, Nichten/Neffen, Schwiegerkinder/-eltern, geschiedener Ehegatte	II	20.000
alle übrigen – auch Lebensgefährte	III	20.000

Versorgungsfreibetrag § 17 (nur von Todes wegen): Ehegatte/LP 256.000 € (gekürzt um Kapitalwert erbschaftsteuerfreier Versorgungsbezüge); Kinder 52.000 € (≤ 5 J.) bis 10.300 € (bis 27 J.). **Hausrat § 13 Abs. 1 Nr. 1:** StKI I 41.000 € + andere bewegliche Gegenstände 12.000 €; StKI II/III zusammen 12.000 €.

● 4 Steuersätze § 19 Abs. 1

Erwerb bis ...	I	II	III
75.000 €	7 %	15 %	30 %
300.000 €	11 %	20 %	30 %
600.000 €	15 %	25 %	30 %
6.000.000 €	19 %	30 %	30 %
13.000.000 €	23 %	35 %	50 %
26.000.000 €	27 %	40 %	50 %
darüber	30 %	43 %	50 %

Härteausgleich § 19 Abs. 3: Knapp über einer Stufengrenze → Steuer höchstens Steuer an der Grenze + **50 %** (Satz ≤ 30 %) bzw. **75 %** (Satz > 30 %) des übersteigenden Betrags.

§ 14 – 10-Jahres-Zusammenrechnung: Vorerwerbe mit ihrem damaligen Wert hinzurechnen; abziehen ist die **höhere** von fiktiver Steuer (heutige Verhältnisse) und tatsächlich gezahlter Steuer. Freibetrag wirkt so nur einmal je 10 Jahre.

MINIFALL 1 · STEUERPFlicht & STEUERKLASSE

Die in Zürich lebende Witwe W (Schweizerin, nie in DE gewohnt) schenkt a) ihrer in München lebenden Nichte N ein Depot in der Schweiz (300.000 €) und b) ihrem in Zürich lebenden Lebensgefährten L eine Eigentumswohnung in Berlin (Grundbesitzwert 400.000 €).

Lösung → a) N ist Inländerin (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 a) → unbeschränkt, Weltvermögen. StKI II (Nichte), FB 20.000 € → 280.000 € × 20 % = **56.000 €**. b) Beide Ausländer → beschränkt (§ 2 Abs. 1 Nr. 3); Grundstück = Inlandsvermögen (§ 121 Nr. 2 BewG). StKI III, FB 20.000 € (§ 16 Abs. 1 Nr. 7, ggf. anteilig gekürzt nach Abs. 2) → 380.000 € × 30 % = **114.000 €**.

⚠ **Typische Punkteverluste:** Pflichtteil ohne Geltendmachung angesetzt · Steuerklasse Eltern bei Schenkung (III) · Lebensgefährte als StKI I · Erbfallkostenpauschale vergessen · § 10 Abs. 6 (anteilige Schulden) übersehen · nicht auf volle 100 € abgerundet · Härteausgleich nicht geprüft · Freibetrag bei § 14 doppelt gewährt.

● 5 Bewertung des „übrigen Vermögens“ 8/11, kleine Punkte – schnell und sauber

Vermögen	Wert	Norm
Bankguthaben, Forderungen, Schulden	Nennwert (+ bis zum Stichtag aufgelaufene Zinsen); unverzinslich > 1 J. fällig: Abzinsung 5,5 %	§ 12 Abs. 1, 3 BewG
Börsennotierte Wertpapiere / Investmentfonds	niedrigster Kurs am Stichtag / Rücknahmepreis	§ 11 Abs. 1, 4 BewG
Lebensversicherung: fällig / noch nicht fällig	Auszahlungsbetrag (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) / Rückkaufswert	§ 12 Abs. 4 BewG
Hausrat, Kfz, Kunst	gemeiner Wert (dann Freibetrag § 13 Abs. 1 Nr. 1)	§ 9 BewG
Nießbrauch, Renten (als Erwerb oder als Last)	Jahreswert (max. Wirtschaftsgutwert ÷ 18,6) × Vervielfältiger (lebenslang: BMF-Tabelle)	§§ 14–16 BewG
Grundbesitz, Betriebsvermögen, nicht notierte Anteile	gesondert festgestellt (Grundbesitzwert / Anteilswert)	§ 151 BewG

● 6 Grundvermögen §§ 176 ff. BewG · 6/11

Grundstücksart (§ 181)	Verfahren (§ 182)
Unbebaut	Fläche × Bodenrichtwert (§ 179)
Wohnungs-/Teileigentum, Ein- und Zweifamilienhaus	Vergleichswert (§ 183), sonst Sachwert
Mietwohngrundstück; Geschäfts-/gemischt genutztes Grundstück mit üblicher Miete	Ertragswert (§§ 184–188)
Sonstige bebaute; Geschäftsgrundstück ohne übliche Miete	Sachwert (§§ 189–191)

Ertragswertverfahren: Rohertrag (vereinbarte Miete; übliche Miete bei Abweichung > 20 % oder Eigennutzung, § 186) – Bewirtschaftungskosten (§ 187, Anlage 23) = Reinertrag – **Bodenwert × Liegenschaftszins** (§ 188) = Gebäudereinertrag × Vervielfältiger (Anlage 21, Restnutzungsdauer) = Gebäudeertragswert + Bodenwert = **Grundbesitzwert**; mindestens Bodenwert (§ 184 Abs. 3). Niedrigerer gemeiner Wert per Gutachten (§ 198).

MINIFALL 2 · MIETWOHNGRUNDSTÜCK

Tochter T erbt ein Mietwohngrundstück: Jahresmiete 60.000 €, Bewirtschaftungskosten 15.000 €, 1.000 m² × 500 € Bodenrichtwert, Liegenschaftszins 3,5 %, RND 50 J. (Vervielfältiger 23,46). Darlehen 300.000 €.

Reinertrag 60.000 – 15.000	45.000 €
– Bodenwertverzinsung 500.000 × 3,5 %	–17.500 €
= Gebäudereinertrag × 23,46	645.150 €
+ Bodenwert	500.000 €
Grundbesitzwert	1.145.150 €

Lösung → Zu Wohnzwecken vermietet → § 13d: 10 % frei → Ansatz **1.030.635 €**; Darlehen nur zu 90 % abziehbar (§ 10 Abs. 6 S. 5) → **–270.000 €**.

● 7 Betriebsvermögen & Anteile §§ 11 Abs. 2, 95 ff., 199 ff. BewG · 11/11

- Börsenkurs** (notierte Anteile, § 11 Abs. 1).
- Verkäufe unter Fremden** < 1 Jahr vor Stichtag (§ 11 Abs. 2 S. 2).
- Sonst **Ertragsaussichten** oder übliche Methode – in der Klausur: **vereinfachtes Ertragswertverfahren** (§§ 199–203), wenn nicht offensichtlich unzutreffend.
- Mindestwert: Substanzwert** (§ 11 Abs. 2 S. 3) = Summe gemeiner Werte der WG – Schulden.

Vereinfachtes Ertragswertverfahren

Betriebsergebnisse der letzten 3 WJ (§ 201), je korrigiert (§ 202):

+ Sonder-AfA, Firmenwert-AfA, einmalige Veräußerungsverluste, außerord. Aufwand, **Ertragsteueraufwand**, Aufwand für Sondervermögen

– einmalige Veräußerungsgewinne, außerord. Erträge, Erträge aus Sondervermögen, **Unternehmerlohn** (nur Personenunternehmen)

± vGA/verdeckte Einlagen u. ä. (Nr. 3)

= **Durchschnittsertrag – 30 % Ertragsteuer** (§ 202 Abs. 3)

× Kapitalisierungsfaktor **13,75** (§ 203)

+ gemeiner Wert **nicht betriebsnotwendiges Vermögen**, Beteiligungen, **junges BV** < 2 J. (§ 200 Abs. 2–4)

= **Ertragswert (≥ Substanzwert)**

MINIFALL 3 · GMBH-ANTEIL 100 %

Ergebnisse vor Ertragsteuern 2022: 380.000 €, 2023: 480.000 € (darin einmaliger Veräußerungsgewinn 60.000 €), 2024: 400.000 €. Ein an Dritte vermietetes, nicht betriebsnotwendiges Grundstück (gemeiner Wert 250.000 €, Erträge bereits herausgerechnet). Substanzwert 2,4 Mio. €.

Lösung → (380.000 + 420.000 + 400.000) ÷ 3 = 400.000 € × 70 % = 280.000 € × 13,75 = 3.850.000 € + 250.000 € = **4.100.000 €** > Substanzwert → maßgeblich.

Anteil an PersG (§ 97 Abs. 1a): Gesamthandswert → Kapitalkonten vorweg zuordnen → Rest nach Gewinnverteilungsschlüssel → + **Sonderbetriebsvermögen** des Gesellschafters gesondert.

8 Verschonung von Unternehmensvermögen §§ 13a, 13b ErbStG

- 1 **Begünstigungsfähig** (§ 13b Abs. 1): LuF, Betriebsvermögen (Einzelunternehmen, Mitunternehmeranteil inkl. SBV), Anteile an KapG > 25 % (ggf. Poolvereinbarung). Nicht: Anteile ≤ 25 %, Privatvermögen.
- 2 **Verwaltungsvermögen** (§ 13b Abs. 4): Dritten überlassene Grundstücke (Ausn. Betriebsaufspaltung, Konzern, Wohnungsunternehmen) · KapG-Anteile ≤ 25 % · Kunst/Oldtimer/Yachten · Wertpapiere · **Finanzmittel** (Saldo Finanzmittel – Schulden, soweit > 15 % des BV-Werts).
- 3 **90 %-Test** (§ 13b Abs. 2 S. 2): Verwaltungsvermögen **brutto** ≥ 90 % des gemeinen Werts → **keinerlei** Verschonung.
- 4 **Nettowert VV** = VV – anteilige Schulden (§ 13b Abs. 6) – **unschädliches VV** 10 % von (gemeiner Wert – Nettowert VV) (Abs. 7). Junges VV/junge Finanzmittel (< 2 J.) sind nie begünstigt.
- 5 **Begünstigtes Vermögen** = gemeiner Wert – schädliches Netto-VV (§ 13b Abs. 2 S. 1).

	Regelverschonung	Optionsverschonung
Abschlag	85 % (§ 13a Abs. 1)	100 % (Abs. 10), nur wenn VV ≤ 20 %
Abzugsbetrag	150.000 €, gemindert um 50 % des übersteigenden Betrags → weg ab 450.000 € (Abs. 2)	–
Behaltensfrist	5 Jahre	7 Jahre
Lohnsumme (> 5 AN)	400 % (6–10 AN: 250 %; 11–15: 300 %)	700 % (500 %; 565 %)

- Verstoß Behaltensfrist (§ 13a Abs. 6): Nachversteuerung **zeitanteilig**; Lohnsumme unterschritten: Abschlag sinkt prozentual (Abs. 3).
- > 26 Mio. €: Abschmelzung (§ 13c) oder Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a). Familienunternehmen: Vorababschlag bis 30 % (§ 13a Abs. 9). StKI II/III: Tarifbegrenzung auf StKI I (§ 19a).
- Schulden, die mit verschontem Vermögen zusammenhängen: nur anteilig abziehbar (§ 10 Abs. 6 S. 4).

9 Befreiungen & Nachlassverbindlichkeiten

Familienheim § 13 Abs. 1	Voraussetzungen
Nr. 4a Ehegatte, Schenkung	keine Flächengrenze, keine Behaltensfrist
Nr. 4b Ehegatte, Erbfall	unverzügliche Selbstnutzung, 10 J.
Nr. 4c Kind, Erbfall	Selbstnutzung 10 J., nur bis 200 m² Wohnfläche

- **§ 10 Abs. 5**: Nr. 1 Erblasserschulden · Nr. 2 Erbfallschulden (Vermächtnis, geltend gemachter Pflichtteil, Auflagen) · Nr. 3 Bestattung, Grabpflege, Abwicklung – mindestens **Pauschale 15.000 €** je Erbfall ohne Nachweis.
- **Nicht abziehbar**: eigene ErbSt (§ 10 Abs. 8); Schulden zu befreitem Vermögen (Abs. 6).
- Nießbrauch/Wohnrecht des Schenkers: als Last abziehbar (Kapitalwert §§ 14 ff. BewG).

● **Exoten (0–2-mal)**: Vor-/Nacherbschaft (§ 6) · mehrfacher Erwerb (§ 27: Ermäßigung bei StKI I innerhalb 10 J.) · Zweckzuwendung (§ 8) · Stundung (§ 28) · Anrechnung ausländischer Steuer (§ 21) · Pflegefreibetrag 20.000 € (§ 13 Abs. 1 Nr. 9) · Rückfall an Eltern (§ 13 Abs. 1 Nr. 10).

MINIFALL 4 · GESAMTFALL SOHN ERBT GMBH

Vater V (Inländer) stirbt 2025. Alleinerbe Sohn S erhält den GmbH-Anteil aus Minifall 3 (4.100.000 €; 40 AN; einziges VV: Grundstück 250.000 €, keine Schulden) und Bankguthaben 410.000 €.

Lösung → 90 %-Test: $250.000 \div 4,1 \text{ Mio.} = 6 \% (-)$.
Unschädlich $10 \% \times 3.850.000 = 385.000 \text{ €} \geq 250.000 \text{ €}$ → **voll begünstigt**.

GmbH-Anteil 4.100.000 – 85 %	615.000 €
Abzugsbetrag: $150.000 - 50 \% \times 465.000 < 0$	0 €
+ Bankguthaben	410.000 €
– Erbfallkostenpauschale	–15.000 €
– Freibetrag Kind	–400.000 €
stpf. Erwerb (StKI I, 19 %)	610.000 €

Lösung → 19 % = 115.900 €; Härteausgleich: $600.000 \times 15 \% + 50 \% \times 10.000 = 95.000 \text{ €}$. **Option 100 %** (VV ≤ 20 %): $410.000 - 15.000 - 400.000 < 0$ → **0 €**, aber 7 Jahre/700 % Lohnsumme.

MINIFALL 5 · SCHENKUNG UNTER NIESSBRAUCHSVORBEHALT + § 14

Mutter M schenkt 2025 Tochter T ein zu Wohnzwecken vermietetes Grundstück (Grundbesitzwert 1.000.000 €) und behält den Nießbrauch (Jahreswert 40.000 €, Vervielfältiger lt. Sachverhalt 14,0). 2019 erhielt T von M bereits 150.000 € (keine Steuer).

Lösung → Jahreswert-Grenze § 16 BewG: $1.000.000 \div 18,6 = 53.763 \text{ €} > 40.000 \text{ €}$ → nicht gekappt. Nießbrauch als Last abziehbar, wegen § 13d nur zu 90 %. Fiktive Steuer auf den Vorerwerb: 0 € (unter Freibetrag) → **Steuer 16.060 €**.

Grundstück 1.000.000 – 10 % (§ 13d)	900.000 €
– Nießbrauch $40.000 \times 14,0 \times 90 \%$ (§ 10 Abs. 6 S. 5)	–504.000 €
+ Vorerwerb 2019 (§ 14 Abs. 1 S. 1)	150.000 €
– Freibetrag Kind (§ 16 Abs. 1 Nr. 2)	–400.000 €
stpf. Erwerb × 11 % (StKI I)	146.000 € → 16.060 €

Merke: Reihenfolge bei Betriebsvermögen in der Klausur: Wert (§ 11 Abs. 2 BewG) → begünstigungsfähig? → 90 %-Test → Netto-VV/unschädliches VV → begünstigtes Vermögen → 85 % oder 100 % → Abzugsbetrag → übriges Vermögen → Schulden (§ 10 Abs. 6) → Freibetrag → Tarif/Härteausgleich.